

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : 2020년 국내지사(전북, 광주전남, 제주) 종합감사

제 목 : 관광지 공동시설 유지·보수비용의 이용자 부담 검토 필요

관계부서 : ○○지사

내 용

1. 업무 개요

공사는 2003년 AA시와 업무협약을 체결¹⁷⁾하여 공동으로 ◇◇◇(CC도 AA시 소재) 관광지 조성 및 투자유치 사업을 추진하고 있으며, ○○지사는 ◇◇◇ 관광지 기반시설 조성, 인·허가 및 유지·보수, 분양 계약 및 관련 회계처리 등의 관리업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「관광진흥법」 제64조 제3항에 의하면 관광지 및 관광단지(이하 “관광지등”이라 한다) 사업시행자¹⁸⁾는 관광지등의 안에 있는 공동시설의 유지·관리 및 보수에 드는 비용

17) 2003. 12. 30. ‘◇◇◇ 관광지 개발 협약’을 체결하였고, 동 협약서에는 “AA시가 사업주체가 되고 한국관광공사가 개발사업 시행자로 참여”하여 개발사업 조성계획 수립, 개발사업에 따른 각종 인·허가 처리, 토지매수 및 기반조성공사, 휴양시설 공사, 민자유치 추진 및 분양 등의 업무를 신의성실의 원칙에 따라 추진한다고 되어 있음

18) 「관광진흥법」 제54조 제1항에 의하면, 관광지등을 관할하는 시장·군수·구청장은 조성계획을 작성하여 시·도지사의 승인을 받아야 하고, 다만, 관광단지를 개발하려는 공공기관 등 문화체육관광부령으로 정하는 공공법인 또는 민간개발자는 조성계획을 작성하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 시·도지사의 승인을 받을 수 있다고 되어 있음. 또한, 같은 법 제55조 제1항에는 조성계획의 승인을 받은 자를 “사업시행자”라 한다고 되어 있음.

한편, 위 조항 제55조 제1항에 “조성사업은 이 법 또는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 사업시행자가 행한다”고 되어 있고, 같은 조 제3항에는 “사업시행자가 아닌 자로서 조성사업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 기준과 절차에 따라 사업시행자가 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장인 경우에는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장의 허가를 받아서 조성사업을 할 수 있고, 사업시행자가 관광단지개발자인 경우에는 관광단지개발자와 협의하여 조성사업을 할 수 있다”고 되어 있음

의 전부 또는 일부를 관광지등에서 사업을 경영하는 자에게 부담할 수 있고, 같은 법 시행령 제55조에 의하면, 사업시행자는 법 제64조 제3항에 따라 위 비용을 분담하게 하려는 경우에는 공동시설의 유지·관리·보수 현황, 분담금액, 납부방법, 납부기한 및 산출내용을 적은 서류를 첨부하여 관광지등에서 사업을 경영하는 자에게 그 납부를 요구하여야 한다.

그리고 「관광진흥법」 제65조 및 같은 법 시행령 제56조에 의하면, 제64조에 따라 ‘유지·관리 및 보수(이하 “유지·보수”라 한다)’에 드는 비용을 내야 할 의무가 있는 자가 이를 이행하지 아니하면 사업시행자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 지역을 관할하는 특별자치시장, 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장(이하 “시장등”이라 한다)에게 그 징수를 위탁할 수 있고, 징수를 위탁받은 시장등은 지방세 체납처분의 예에 따라 이를 징수할 수 있다.

공사는 위 법 규정에 의거하여 「관광단지공동시설분담금징수 규정(이하 “분담금징수 규정”이라 한다)」을 제정(1997. 12. 5.)하여 운용¹⁹⁾하고 있고, 분담금징수 규정 제3조에 의하면 분담금의 부과대상은 단지 내 입주하여 수익사업을 하는 모든 입주자(연간 매출 오천만 원 미만인 경우 제외)로 하며, 1개의 업체가 공사와 2개 이상의 분양(임대)계약을 별개로 체결하였을 경우에는 계약 시설별로 부과한다고 되어 있다. 또한, 같은 규정 제4조에 분담금은 토지나 시설물 분양(매각)대금 또는 임대료와는 별도로 입주자 이용객이 사용하는 단지 내 공동시설의 관리유지 및

19) 「관광단지공동시설분담금징수 규정」 제1조(목적): 이 규정은 관광진흥법 및 동법 시행령에 의거 한국관광공사가 운영, 관리하고 있는 관광단지의 유지 관리 및 보수에 소요되는 비용을 단지 입주업체와 그로부터 임차한 사업체(이하 “입주자”라 한다)들이 공동부담토록 함으로써 단지를 합리적이고 효율적으로 관리하기 위하여 입주자별 공동시설 유지·관리 및 보수비용 분담금(이하 “분담금”이라 한다)에 관한 주요기준과 절차를 규정함을 목적으로 한다.

※ 위 내용에 의하면, 위 규정은 ‘관광단지’에 대한 것이므로, ‘관광지’인 ◇◇◇는 규정 적용의 대상에 해당하지 않음

보수 등에 소요되는 비용²⁰⁾을 부과하는 것으로서 입주자의 분양대금(임대료) 완납 이전, 또는 이후(양도하였을 경우에는 승계한 자)와 관계없이 적용한다고 되어 있다.

한편, 「관광진흥법」 제69조에 사업시행자는 관광지등의 관리·운영에 필요한 조치를 하여야 한다고 되어 있고, 사업시행자는 필요하면 관광사업자 단체 등에 관광지등의 관리·운영을 위탁할 수 있다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2003. 12. 30. 공사와 AA시가 체결한 ‘◇◇◇◇ 관광지 개발 협약’을 토대로 이후 2004. 5. 11.에 공사와 AA시가 체결한 「◇◇◇◇ 관광지 개발사업 세부 실행 합의서(이하 “실행합의서”라 한다)」에는 AA시가 “개발사업 시행자”가 되고²¹⁾, 공사는 “개발사업 참여자”로 한다고 되어 있으며, 공사는 개발사업 참여자로서 “개발사업 조성계획 수립 및 관광지 기반조성공사의 수탁”, “토지매입 및 이주대책비, 분할측량, 감정평가 등”과 “민자유치 및 분양” 업무를 수행한다고 되어 있다.

위 실행합의서에 따라 일반적으로 관광지 사업시행자가 조성계획 수립 및 시행(토지매입, 공공시설 설치 등), 민자유치 및 분양을 하는 것과 달리, 공사가 “토지매입

20) 「관광단지공동시설분담금징수 규정」 제5조(분담금의 비목)

1. 도로, 전기시설(가로등, 공원 및 정원 등), 상·하수도, 조경수목, 구조물 등 공동시설의 유지관리 및 보수비
2. 가로등, 공원등, 정원 등의 전기료, 상·하수도료, 단지 질서유지비, 청소관리비 및 단지관리업무에 종사하는 작업원의 인건비
3. 안내판 등 표식물의 제작설치비 및 유지관리 보수비
4. 기타 단지관리 운영상 공사가 필요하다고 인정하는 비목

21) AA시는 아래 사항에 대한 업무를 수행한다고 되어 있음

- 가. 개발사업 조성계획 수립
- 나. 개발사업에 따른 각종 인·허가 처리
- 다. 이주대책 수립 및 이주단지 조성, 수탁
- 라. 제2조 2항에 명기한 관광지 기반조성 공사
- 마. 토지매수 및 토지매수에 따른 손실보상업무 수탁
- 바. 개발사업에 따른 각종 민원업무 처리
- 사. 개발사업 추진을 위한 주민 공청회 등 주민참여 확대방안 강구
- 아. 토지 취득에 따른 등록세, 취득세 감면 및 종합토지세를 분리 과세토록 하는 지방세 감면조례 제정 및 개정에 대한 노력
- 자. 민자유치 지원

및 이주대책비, 분할측량, 감정평가 등”의 업무와 함께 개발사업 시행자인 AA시를 대신해 조성계획 수립 및 관광지 기반조성공사를 시행하여 2014년에 기반조성공사를 완료하였다. 또한, 「관광진흥법」 제69조에 따르면 관광지등의 관리·운영에 필요한 조치를 하여야 하는 자는 사업시행자인 AA시가 되나, 공사는 기반조성공사가 마무리된 이후에도 ‘조성계획 수립 및 관광지 기반조성공사’를 위탁받은 자로서 신의성실의 원칙에 입각하여 ‘민자유치 및 분양’ 업무와 함께 관광지 ‘유지·관리 및 보수 등의 업무(이하 “유지·보수 업무”라 한다)’를 수행하고 있으며, 이를 위해 공사 예산이 지속적으로 투입²²⁾되고 있는 실정이다.

한편, 감사일(2020. 3. 23.) 현재 50개 분양대상부지 중 44개 부지(분양대상부지 전체 면적 대비 약 92%)가 분양 완료되었고, ○○지사는 분양계약 체결 시 입주자의 공동시설분담금 납부에 대한 조건²³⁾을 계약서 내용에 포함하여 계약 체결하고 있으며, 감사일 현재 44개 분양부지 중 골프장(2018년 12월 영업개시)과 여관 1개소(2018년 1월 영업개시²⁴⁾) 등 총 2개소가 영업중으로, ◇◇◇◇ 관광지에 공사 분담금징수 규정을 준용해 적용할 경우 이들 업체는 분담금 징수 대상에 해당된다.

관련하여 2017년 3월, ○○지사는 ∞∞팀(現 AA팀)에 공사의 이용자분담금 징수 권한 여부에 대하여 법률자문을 요청하였고, ∞∞팀으로부터 “이용자분담금이 국민의 권리·의무에 영향을 미치는 세금의 성격을 가지고 있으므로 이로 인하여 특별

22) 관광지 유지·관리 및 보수와 관련하여 2018년에는 공사 예산 약 240백만 원이, 2019년에는 공사 예산 약 312백만 원과 AA시 예산 약 14백만 원이 집행되었음

23) “계약상대자는 공사 또는 AA시에 영업개시일로부터 ◇◇◇◇ 관광지에 있는 공동시설의 유지·관리 및 보수에 드는 비용의 전부 또는 일부를 납부하여야 한다. 이 경우 분담금납부의 주요기준과 절차는 공동시설 분담금 징수규정 등 한국관광공사 또는 AA시가 정하는 규정에 따른다” 내지 “매수인은 그 영업의 개시일로부터 ◇◇◇◇ 관광지 내의 공공시설의 유지, 관리 및 보수에 소요되는 비용의 일부를 매도인의 통보에 따라 매도인 또는 AA시에 ◇◇◇◇ 관광지 사업위탁시행자의 관광단지 이용자분담금징수규정이 정하는 바에 따라 부담하여야 한다.”는 조건을 계약서에 포함

24) ○○지사의 답변서(2020. 4. 23.)에 의하면, 여관은 2018년에 영업을 개시하였으나, 2019년 연간 매출 5천만 원 미만으로 2019년 공동시설 이용에 대한 이용자분담금 부과대상에서는 제외됨

한 사정이 없는 한 이용자분담금 부과·징수 사무를 공사에 위임, 위탁할 수는 없을 것으로 보인다”는 답변을 받은 후, 현재까지 관광지 유지·보수비용의 이용자 분담에 대한 방침을 정하지 않고 있다.

그러나 앞서 거론된 바와 같이 실행합의서에 기재된 공사가 수행하여야 할 업무에는 관광지 유지·보수 업무가 포함되어 있지 않음에도 공사 예산을 투입하여 유지·보수업무를 수행하고 있어 공사 재정에 부담이 될 뿐만 아니라, ◇◇◇◇ 관광지 개발에 투입 가능한 공사 예산의 한계로 관광지 유지·보수가 미흡하게 될 우려가 있고, 분양계약서에 이용자분담금 징수 조항이 있음에도 징수 대상인 입주자들에게 적절한 설명 없이 이용자분담금을 징수하지 않을 경우 입주자에게 오해나 혼동을 줄 수 있다.

따라서, ○○지사는 사업시행자인 AA시와의 협의 등을 통해 이용자분담금과 관련한 공사의 ◇◇◇◇ 관광지 유지·보수 업무 수행에 따르는 권한과 책임 범위를 보다 명확히 하고, 이용자분담금 징수의 필요성과 징수 시 예상되는 문제점 검토, 징수 결정 시 부과 기준 및 징수 절차와 방법 등 이용자분담금징수에 대한 방침 마련 노력을 기울일 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견 및 검토결과

○○지사는 이용자분담금 징수 및 이와 관련된 관광지 기반시설 유지·보수 업무의 책임과 범위 등에 대하여 AA시와 협의하고, 이용자분담금 부과와 관련하여 입주자에게 공지하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 ◇◇◇◇ 관광지 공동시설 유지·보수 비용의 이용자 분담 및 관련 제반사항에 대하여 검토하고, 이용자분담금 미부과에 대해 오해나 혼동이 없도록 관광지 입주자에게 안내하시기 바랍니다.(통보)